

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
אחמד טיבי

1581/25/פ

הצעת חוק-יסוד : הזכות לדיור

1. הזכות לדיור
כל אזרח ישראל זכאי לדיור בשטח, באיכות ובתנאים אשר לא יהיו גרועים מן הרמה אשר תקבע בחוק או מכוח החוק.
2. פגיעה בזכות לדיור
אין פוגעים בזכות לדיור אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכות המפורשת בו.
3. תחולה
כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכות לדיור.
4. נוקשות
אין לשנות חוק-יסוד זה, אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת.
5. יציבות החוק
אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים; ואולם, בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה שניתנה מכוח חוק-יסוד : הממשלה¹, מותר להתקין תקנות שעת חירום שיהא בהן כדי להגביל את הזכות לדיור ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש.
6. הוראת שעה
הוראות חיקוק או הסכם שאלמלא חוק-יסוד זה היו תקפות ערב תחילתו של חוק-יסוד זה יעמדו בתוקפן שנה ממועד תחילתו של חוק-יסוד זה, אם לא בוטלו קודם לכן, ואולם פירושן של ההוראות האמורות ייעשה ברוח הוראות חוק-יסוד זה.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

דברי הסבר

מוצע לעגן בחוק-יסוד את אחת הזכויות הבסיסיות של אדם – הזכות לדיור. התנאים המינימליים של דיור (שטח, איכות פיזית ותנאים משפטיים) ייקבעו בחוק.

במקרה בו תיווצר סתירה בין הזכות לדיור לזכויות יסוד אחרות המוכרות בישראל (למשל, הזכות לקניין), יכריע בית המשפט.

מוצע שחוק-יסוד: הזכות לדיור יהיה נוקשה ולא ניתן יהיה לשנותו, אלא בחוק-יסוד שיתקבל ברוב של חברי הכנסת. הצעת חוק-יסוד זו כוללת גם פסקת הגבלה (סעיף 2) והוראה בעניין יציבות החוק. כל אלה – סימני היכר לכך שחוק היסוד המוצע אמור להיות חלק מהחוקה הפורמאלית של ישראל.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת ג'ידא רינאוי-זועבי (פ/1039/24), על ידי חבר הכנסת עופר כסיף (פ/1455/24) ועל ידי חברת הכנסת אבתיסאם מראענה (פ/3986/24).

הצעת החוק זהה לפ/3986/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)